

一、被告某财产保险公司应于本判决生效之日起十五日内在交强险范围内赔偿原告杨某、康某1、康某2180000元，在商业三者险范围内赔偿原告杨某、康某1、康某2528224.32元，二项合计708224.32元；

二、驳回原告杨某、康某1、康某2的其他诉讼请求。

某财产保险公司不服一审判决，提起上诉。福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定：“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。”《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项规定，机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任。上述规定实际就是过失相抵原则，具体到本案，交通事故中在计算死亡赔偿金是否应当扣减时，应当根据受害人对损失的发生或扩大是否存在过错进行分析。

1. 受害人是否具有过错。只有当受害人对于损害的发生或者损害结果的扩大具有过错时，才能够适用过失相抵。此处过失相抵中的过失应当作过错理解，包括受害人故意和过失。所谓受害人故意，是指受害人明知其行为将导致对自己造成某种损害而仍然有意为之的一种主观心理状态。所谓受害人过失，通常是指受害人没有采取合理的注意或者可以获得的预防措施保护其自身财产、身体以及其他权益免受损害，以致遭受了他人的损害或者在遭受他人损害后进一步导致了损害结果的扩大。受害人的故意或者过失之所以可以进行过失相抵，主要是基于法律公平的精神与诚实信用原则的要求，使加害人不用承担非自身原因造成的损害。

2. 受害人的过错行为是不是损害发生或者损害结果扩大的原因。受害人的

过错行为必须与同一损害的发生或者扩大之间存在因果关系。“同一损害”表明了过错与损害之间的关系，如果加害人的侵权后果与受害人的过错后果不是同一损害，则不会发生过错相抵问题。本案中，其损害结果就是唯一的，即受害人康某某的死亡。而“因果关系”则是行为构成侵权责任的必要要件，过失相抵中的因果关系应有两种类型：一是受害人的过错行为与加害人的行为相互结合共同导致同一损害后果的发生；二是受害人的过错行为只是导致了损害结果的进一步扩大。

3. 交通事故责任并不等同于民事侵权责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第四章道路通行规定中分别对机动车、非机动车驾驶人、行人在道路交 通中应当遵守的规则作出了规定，这些规则是道路参与人必须遵守的道路交通 法规义务。在机动车交通事故责任中，当受害人对于事故的发生负有责任时，一般依据受害人对交通事故的责任程度，适用过失相抵，相应的判决减轻另一方当事人的赔偿责任，这里的过失相抵是在受害人损害认定的基础上，由受害 人对其损害自行承担一定比例的责任。而在损害赔偿各个项目的认定过程中，还是要严格基于受害人对交通事故的原因力与对损害程度的过错进行分析认定。康某某承担事故次要责任，只是评价其对事故发生的原因力大小，该次要责任 应区别于侵权责任认定上的“过错”意义，康某某基于交通事故损伤和自身因素（年龄大及冠状粥样硬化性心脏病、肺气肿等基础疾病）共同作用导致心肺 功能衰竭而死亡，其自身年龄和基础疾病等参与度反映的是受害人本身的个人 体质状况，没有证据证明该自身疾病会造成其即时死亡或短期内必然死亡的后果，其基础疾病虽对死亡结果的发生具有一定影响，但不是民法典侵权责任编 规定的民事法律关系意义上的过错，康某某不应因个人体质状况对交通事故导 致的死亡存在一定影响而自负责任。康某某因交通事故损伤与死亡原因之间的 参与度可以判定周某是否应承担刑事责任及轻重，但不应成为减轻其相应民事 责任的依据。因此，交通事故的受害人体质状况对损害后果的影响不属于可以减 轻侵权人责任的法定情形，故不能参照外伤参与度以减轻或免除保险赔偿责任。

编写人：福建省惠安县人民法院 陈丽云

因交通事故引发自身疾病死亡的， 应当考虑自身疾病与损害后果的参与度

——贺某、朴某诉某保险公司、滕某机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省白城市中级人民法院(2023)吉08民终1235号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):贺某、朴某

被告(上诉人):某保险公司

被告：滕某

【基本案情】

2022年10月23日17时许，滕某驾驶小型轿车向南右转弯时与非机动车道由西向东行驶的贺某1驾驶的电动三轮车发生交通事故，造成两车损坏，滕某、贺某1下车协商37分钟后，贺某1突然倒地，经送医院抢救无效于当日死亡。经白城市交警支队事故追逃大队出具《道路交通事故认定书》认定滕某承担此次事故主要责任，贺某1承担次要责任。滕某驾驶的肇事车辆在某保险公司投保了交强险及200万元的商业三者险。贺某系贺某1长子，朴某系贺某1妻子。

【案件焦点】

受害者因交通事故引发自身疾病死亡的，是否应考虑自身疾病与损害后果

的参与度以及如何确定责任比例。

【法院裁判要旨】

吉林省白城市洮北区人民法院经审理认为：贺某1死亡系在其自身血管疾病的基础上，因交通事故刺激，导致情绪波动、血管挛缩、血压一过性改变等进而诱发其动脉夹层破裂，血液积蓄于心包腔内造成心包填塞。由于滕某承担此次事故的主要责任，故保险公司应当在交强险限额内赔付贺某、朴某181809.54元。超出部分由保险公司在商业三者险限额范围内向贺某、朴某按照主要责任70%比例赔付。

吉林省白城市洮北区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百一十三条之规定，判决如下：

一、某保险公司于本判决生效后在交强险限额范围内赔偿贺某、朴某181809.54元；在商业三者险限额范围内赔偿贺某、朴某437103.80元；

二、滕某不承担赔偿责任；

三、驳回贺某、朴某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。吉林省白城市中级人民法院经审理认为：根据鉴定意见，贺某1死亡是在原有疾病的基础上发生的，交通事故仅为诱发原因，参与度为轻微原因力。贺某1自身存在原有疾患，而并非个人体质问题。在这种情况下，应考虑交通事故对导致死亡后果的原因力大小，故酌定参与度20%为宜。本案与最高人民法院第24号指导案例的案情不同，在该指导案例中，交通事故是造成被侵权人残疾的唯一原因，即交通事故与被侵权人的残疾后果具有完全的因果关系。而本案交通事故不是造成贺某1死亡的唯一原因，贺某1的死亡后果属于多因一果。因此，对于超出交强险范围的损失，保险公司应在商业三者险限额范围内向贺某、朴某赔偿87420.76元 $[(806243.54\text{元}-181809.54\text{元})\times 20\%\times 70\%]$ ，一审法院未考虑原因力比例予以裁判，存在不当。

吉林省白城市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销吉林省白城市洮北区人民法院(2023)吉0802民初3155号民事

判决:

二、某保险公司于本判决生效之日起七日内赔偿贺某、朴某269230.30元;

三、驳回贺某、朴某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案涉及在侵权行为的受害人自身患有疾病的情况下,如何确定侵权责任的问题。最高人民法院指导案例24号“荣某英诉王某、某财产保险公司江阴支公司机动车交通事故责任纠纷案”确定了“交通事故的受害人没有过错,其体质状况对损害后果的影响不属于可以减轻侵权人责任的法定情形”。但指导案例24号有其特殊的适用前提,即受害人自身虽具有骨质疏松等老年人常见病,但案件的损害结果是交通事故直接造成的,没有其他参与因素,即属于一因一果。在此情形下,受害人自身对损害后果没有过错,不应考虑自身体质对损害结果的参与度。而实践中,因果关系构成相当复杂,往往是各种原因交织导致了最后的损害结果。在并非单纯一因一果的情况下,不考虑因果关系的类型,简单地以受害人的身体状况是既存的事实或受害者没有过错为由,一概否认两者存在法律上的因果关系,不符合立法精神。本案生效裁判认为,当受害者自身存在影响侵权结果的因素,对于损害后果的发生或者扩大具有客观上的原因力时,应当考虑受害者的自身因素与损害后果的因果关系。

侵权责任成立的构成要件有:加害行为、损害后果以及行为与后果之间的因果关系。从因果关系的角度分析,首先,当受害者自身存在影响侵权结果的因素,对于损害后果的发生或者扩大具有客观上的原因力时,亦应考虑受害者的自身因素与损害后果的因果关系。其次,侵权因果关系分为责任成立的因果关系和责任范围的因果关系。前者判断侵权行为与权益被侵害之间的因果关系,后者判断侵权行为与损害后果之间的因果关系。当侵权行为与权益受损之间有因果关系时,可以认定构成侵权,但并不意味着对全部损害后果承担责任,更重要的是,需要考察侵权行为对损害后果的介入程度或参与程度,才能判断应当承担的责任范围。

本案中,贺某1在发生交通事故后,下车与滕某协商37分钟后突然倒地死

亡，贺某1是在自身存在血管疾病的情况下，因案涉交通事故刺激致心包填塞，从而死于循环衰竭。毋庸置疑，本案交通事故的侵权行为与贺某1发生损害之间具有因果关系，在侵权责任成立上并无争议。本案的争议焦点集中在责任范围及因果关系的认定上，即作为侵权人的交通事故责任方应当承担的责任范围，其是否应当对贺某1最终死亡这一后果承担全部责任。要解决这一争议必须对整个损害发生、发展以及最终结果之间因果关系的链条进行全面的分析。

首先，本案交警部门委托的吉林公正司法鉴定中心出具的鉴定报告显示“被鉴定人除遗留有左手背侧皮肤擦伤痕……·余表未见有明显外伤痕迹……”，其中“左手背侧皮肤擦伤痕”是交通事故侵权行为的直接结果。在这一损害过程中，无其他参与和介入因素，也不考虑其自身的身体状况，是典型的一因一果。其次，贺某1本身患有血管疾病，不同于常人的身体状况，这是因果关系链条中不可忽视的一个重要因素。从医学常识判断，在正常情况下，贺某1的擦伤显然不至于导致死亡的后果。鉴定报告亦载明，贺某1“系在自身血管疾病的基础上，因交通事故刺激导致情绪波动、血管挛缩、血压一过性改变等诱发其动脉夹层破裂，血液蓄积于心包腔内造成心包填塞”，鉴定结论为“被鉴定人贺某1符合心包填塞导致循环衰竭死亡；交通事故与其死因之间存在一定程度的因果关系，参与度为轻微原因力”。据此，贺某1的死亡原因，系心包填塞导致循环衰竭死亡。因此，就贺某1死亡这一损害后果而言，交通事故侵权行为和贺某1自身的原有疾病均是造成最终死亡后果的因，属于多因一果。其中，贺某1自身的原有疾病是主因，交通事故是贺某1死亡的促进因素，起到催化、诱发的作用，但仅是次要因素，贺某1的原有疾病与交通事故侵权行为合并，扩大了交通事故的损害后果。在这种情况下，必须考虑交通事故对导致死亡后果的原因力大小来确定承担侵权责任的范围，而不能将责任完全归咎于交通事故的加害方。

从过错的角度分析，贺某1自身患有血管疾病的状况不能认为是其自身的过错。根据最高人民法院指导案例24号的精神，受害人的体质状况不是侵权责任法等法律规定的过错，不应因个人体质状况对交通事故导致的伤残存在一定

影响而自负相应责任。但是，完全不考虑受害者自身情况仅适用于该损害结果是交通事故直接造成，没有其他参与因素，即属于一因一果的情况下。从该角度出发，本案属多因一果的情况，尤其在受害人自身疾病状况是导致死亡结果主因的情况下，不符合该指导案例的适用条件。

从法律评价的角度分析，侵权责任需要课以责任的因果关系不是指事实上的因果关系，而是法律上的因果关系。而法律上因果关系的认定并非纯粹客观的判断，而是带有明显的法律政策之考量和法律价值之判断。不同案件中对法律上因果关系作出的不同认定，其目的均是寻求最大限度地符合公平正义、法律目的或当时的社会需求。对受害者而言，生命权、身体权、健康权等人格权益当然具有最高的价值位阶，应当受到更加有力的保护。但是，对侵权人而言，行为自由同样是法律赋予的基本权利，亦应当予以保护。在认定法律上的因果关系时，必须尽可能寻找到二者之间权益保护的平衡点。诚然，本案从交通事故发生的过程来看，滕某是主责，贺某1系次责。滕某应对损害后果承担部分责任，但这种责任的承担是建立在贺某1具有一般抵抗风险能力的基础上的。受害人的自身疾病在事故发生之前并不被侵权人知晓，其也无从基于该情形采取更加谨慎的驾驶行为。如果要求侵权人对于自己无法控制的风险引起的损害负全部赔偿责任，显然是不公平的。因此，在可以排除侵权人明知受害人自身疾病而利用其体质弱点实施侵害的情况下，如果侵权人仅因一般过失的侵害行为触发受害人疾病弱点，只有综合具体行为与实际损害之间的差距、受害人经济状况、侵权人承受能力等因素来减少侵权人承担责任的范围，才符合社会的公平正义原则。

综上，贺某1的死亡后果属于多因一果，此与指导性案例24号的情况不同，本案二审未参照指导性案例24号的裁判要点处理，在侵权行为与损害后果之间仅存在间接因果关系的情况下，在划分原因力比例基础上予以裁判，符合《中华人民共和国民法典》侵权责任编的法理原意，亦符合实现侵权人与被侵权人权益同等保护的利益平衡。

编写人：吉林省白城市中级人民法院 孙晓琦

轻损害行为与重损害结果之间归因及归责的司法认定

——赵某1等诉范某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终16645号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 赵某1、赵某2、孟某

被告(上诉人): 某保险公司

被告(被上诉人): 范某

【基本案情】

2020年8月14日9时25分，范某驾驶小轿车由东向南行驶，受范某左转弯影响，赵某某骑三轮车由西向东行驶，躲闪不及两车相撞，发生交通事故，造成车辆接触部位损坏，赵某某受伤。交警部门认定范某负全部责任，赵某某无责。

事故发生后，赵某某被送往医院诊治，诊断为左足第五跖骨基底骨折，进行石膏外固定制动，医嘱休息观察，三日后到骨科复查。8月20日复查，普放诊断报告书检查所见“右踝关节各组成骨骨质结构完整，骨小梁清晰，未见明确骨折及脱位征象。关节面光滑，关节间隙清晰，宽窄正常。周围软组织明显肿胀”。医嘱建议休息一周，病情变化随诊。9月1日复查，左侧足背部肿胀明显，压痛，活动疼痛加重。10月4日复查，左侧足背部肿胀明显，压痛，活动疼痛加重，医嘱建议休息观察，拆除石膏，避免负重，适当功能练习，休息一周，病情变化随诊。

2020年10月7日，赵某某突然出现胸闷、憋气症状，家属急呼120急救车，急救车赶到后，发现患者呼吸、心跳已停止，立即给予胸外按压，后急送医院急诊抢救室进行抢救，经抢救无效宣布死亡。初步诊断为“呼吸心脏骤停：肺栓塞？急性心肌梗死？”当日，医院向赵某某家属发放《尸体解剖告知书》，告知书中载明：赵某某因疾病“肺栓塞？”去世……如家属对死者的死因有异议，应在48小时内提出尸检申请。赵某某之子赵某1签字确认不同意尸检，因此医院未进行尸检。

【案件焦点】

交通事故导致赵某某脚趾骨折与赵某某的死亡结果之间是否具有因果关系以及相应赔偿责任的分配。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：本案中，三原告主张因赵某某死亡造成的损失，则应对赵某某的死亡与范某的侵权行为之间具有因果关系承担举证责任。三原告在某医院对赵某某死因认定为“肺栓塞？”的情况下，明确放弃了对赵某某的死因进行尸检。现既无法确认赵某某的死亡原因，亦无法确认赵某某死亡与交通事故之间的因果关系。故，本院难以支持原告与赵某某死亡相关的赔偿主张，即丧葬费、死亡赔偿金、家属因处理丧葬事宜产生的交通费、误工费、住宿费，均不予支持。

北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第四十八条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条至第二十一条、第二十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：

一、某保险公司在保险限额内赔偿赵某1、赵某2、孟某医疗费2540.55元、营养费850元、护理费2500元、精神损害抚慰金5000元、误工费8800

元、财产损失2000元；

二、驳回赵某1、赵某2、孟某的其他诉讼请求。

后，赵某1、赵某2、孟某不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：本案中存在范某的侵权行为和赵某某死亡的后果，在无法进行因果关系鉴定的情况下，范某实施的侵权行为是导致赵某某死亡的可能性因素之一。赵某1等人提交肺栓塞与下肢骨折具有关联性的医疗资料等证据，结合赵某某发生交通事故前的健康状况、发生交通事故至死亡的时间、治疗连续性、医学理论等因素，在范某、保险公司均未提交证据的情况下，赵某1等人主张交通事故的伤情导致肺栓塞具有高度盖然性。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项的规定，裁定如下：

一、撤销北京市大兴区人民法院(2021)京0115民初22859号民事判决；

二、本案发回北京市大兴区人民法院重审。

北京市大兴区人民法院经重审认为：根据原告一方提供的医学资料并结合相关案例，骨折后如出现并发静脉血栓形成致肺栓塞或继发性肺部感染等并发症可致人死亡。赵某某从受伤骨折到死亡不足两月，治疗过程连续，发病过程具有突发性并出现胸闷、憋气等症状，且在对赵某某抢救过程中，医生做出肺栓塞的倾向性诊断。因此，在被告方不能举证证明排除赵某某死亡与肺栓塞存在因果关系的情况下，应推定二者存在因果关系。在对死亡结果参与度证明的问题上，由于被告方既无法决定是否进行尸体解剖，也对死者既往病史难以掌握，不应苛求由其继续承担举证责任。原告一方在明知死亡原因存疑，交通事故纠纷尚未解决完毕容易产生争议的情况下，急于进行尸检以保全证据，因此其应承担相应的不利后果。综上，本院酌定由被告对赵某某的死亡后果承担30%的赔偿责任，其余损失由原告方自行承担。

北京市大兴区人民法院判决如下：

一、某保险股份有限公司赔偿赵某1、赵某2、孟某413890.55元；

二、范某于本判决生效后十日内赔偿赵某1、赵某2、孟某45636.9元；

三、驳回赵某1、赵某2、孟某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实践中，轻损害行为产生重损害结果的案件存在争议。此类案件中，重损害结果往往是多个原因力综合作用的产物，裁判难点在于如何认定轻损害行为与重损害结果之间的因果关系，进而确定轻损害行为人的赔偿责任。本案经一审、二审，双方当事人对于交通事故导致赵某某脚趾骨折与赵某某的死亡结果之间是否存在因果关系以及各自应当承担赔偿责任争议极大。发回重审后，法院在未依赖司法鉴定程序辅助判断的情况下，依法认定轻损害行为与重损害结果之间存在因果关系，并据此划分损害赔偿责任，这对于统一此类案件的裁判思路具有重要意义。

一、轻损害行为与重损害结果的归因二阶审查

因果关系是侵权行为与损害结果之间的必然联系。只有当侵权行为与损害结果之间存在因果关系时，侵权人才需承担相应的法律责任。因果关系的核心作用在于限制侵权责任的范围，侵权法上适格的因果关系理论，应当能够帮助法官筛选出对损害发生具有重要作用，以及与责任承担高度关联的相当性条件。在轻损害行为导致重损害结果的案件中，对二者法律上的因果关系的认定应当递进式地完成两阶的判断：一是判断行为与结果之间是否存在事实因果关系；二是在事实因果关系基础上，进一步判断行为与结果之间是否存在相当因果关系。具体分析如下：

（一）第一阶：事实因果关系的判定

事实因果关系的经典表述为“若无行为人之行为，损害结果便不会发生，则行为与结果之间有着事实上的因果关系”。不论损害结果的发生是否有其他原因，只要行为促成了结果的发生，就应认定行为与结果之间具有事实上的因果关系，即行为是结果的必要条件。以本案为例，需考察如果范某导致赵某某

左足第五跖骨基底骨折的侵权行为未曾发生，是否仍会产生赵某某死亡的后果；如果回答为否，则应认定二者之间存在因果关系。

（二）第二阶：相当因果关系的判定

行为与结果之间法律上因果关系的建立，需要在事实因果关系的基础上进一步构建相当因果关系。相当因果关系以限制事实因果关系为目标，从社会学角度出发，在行为的“引起”和结果的“被引起”之间提出了“可能性”要求，其要求基于一般人的知识经验和认知水平，判明行为与损害结果之间在通常情形下存在的可能性。这种“可能性”包括三个维度的内涵：第一，损害结果发生可能性的提高或者增加是同未发生该侵权行为的情况下相比较而言的；第二，侵权行为同损害结果之间是否存在因果关系是不确定的，而非必然联系；第三，符合事物正常的发展规律，即如果按照侵权行为的通常发展过程，损害是不可避免的，或者损害发生的可能性大大增加。

二、轻损害行为致重损害结果的归责司法适用

确认行为与结果之间存在因果关系，并不意味着行为人应当对全部的损害结果承担赔偿责任。行为人只对自己可归责行为所引起的损害结果承担与其行为原因力相适应的赔偿份额，对于非因自己的可归责行为所引起的损害结果，行为人不承担赔偿责任。在轻损害行为导致重损害结果的案件中，往往存在数个因素引起同一损害结果，在因果关系成立的前提下，还要区分不同因素对损害后果发生的不同作用，以进一步确认行为人应当承担的责任范围。

在具体归责过程中，应当综合考虑行为人的主观过错和轻损害行为的客观原因力，以过错程度比较为主要决定因素，以原因力的大小作为相对的调整因素，综合认定损害赔偿责任。主观方面，过错程度要结合行为人主观心态、客观行为的可责难性、损害结果的可预见性来判断；客观方面，轻损害行为的原因力要综合因果联系的牵连程度、各方行为造成损害结果的顺序，以及轻行为引发的风险和实际损害后果进行考量。

本案中，法院结合受害人治疗过程的连续性、侵权人损害行为的违法性以及相关医学案例等，依法认定范某导致赵某某左足第五跖骨基底骨折的侵权行

为与赵某某的死亡结果之间存在因果关系。在归因基础上,综合侵权行为发生时间、死因查明情况等,认定交通事故原因力较弱,侵权人就损害结果承担30%的赔偿责任,符合因果关系认定以及责任划分规则。

编写人:北京市大兴区人民法院 赵玉东 刘璨

首次事故中无责的被追尾车辆未开启 危险报警闪光灯导致二次事故的过错认定

——尹某诉甲保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终7049号民事判决书

2. 案由: 机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):尹某

被告(上诉人):甲保险公司

被告(被上诉人):江某、夏某、乙保险公司

被告:熊某、黄某、丙保险公司

【基本案情】

2022年8月,熊某在某高速路段驾驶小汽车追尾江某驾驶的小汽车发生第一次交通事故(另案处理,熊某全责)。后,夏某驾驶小汽车行驶至事故路段尾随撞击周某某驾驶的小汽车,周某某驾驶的小汽车推动撞击江某驾驶的小汽车,造成三车不同程度受损,夏某及车上人员尹某等人受伤的第二次交通事故。

针对第二次交通事故，经《道路交通事故认定书》认定：夏某承担此次交通事故的主要责任；熊某承担此次交通事故的次要责任；周某某、江某及尹某等无责。

事故发生后，尹某等就医产生各类费用、损失。熊某驾驶车辆所有权人系黄某，该车辆在甲保险公司处投保了交强险和商业三者险，交通事故发生在保险期内。周某某驾驶的车辆在丙保险公司处投保交强险；江某驾驶的车辆在乙保险公司处投保交强险；两车交通事故均发生在保险期内。在熊某驾驶的车辆第一次撞击江某驾驶的车辆后，江某驾驶的车辆向前缓慢滑行后停驶于原行车道，熊某驾驶的车辆停驶于江某车辆右后方的导流线上。第一次事故发生后，江某在车辆停驶后下车绕行至车辆前方用手机对自己车辆进行拍照，现场未显示江某驾驶的车辆开启危险报警闪光灯。

【案件焦点】

江某在第一次交通事故中被追尾后，将车辆停驶于高速公路原行车道且未 及时开启危险报警闪光灯的行为，对第二次交通事故的发生是否存在过错及应 否承担责任。

【法院裁判要旨】

重庆市巴南区人民法院经审理认为：夏某驾驶车辆行驶至事发路段未与同 车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离在本次事故中有过错， 其对事故发生负有主要责任。熊某在先前事故中全责致使江某车辆停置在行 车道内，未第一时间止损、消灭危险状态，作为先前事故的全责方应承担更高的 警示并采取措施减损的后续义务，应对第二次事故的发生负有次要责任，江某 不承担责任。

重庆市巴南区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2020年修正)第十三条、第十八条，《中华人民共

和民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告甲保险公司在交强险限额内赔偿原告尹某交通事故经济损失198000元(其中，支付原告尹某155456.24元、支付被告夏某42543.76元)；

二、被告丙保险公司在交强险限额内赔偿原告尹某交通事故经济损失19800元；

三、被告乙保险公司在交强险限额内赔偿原告尹某交通事故经济损失19800元；

四、被告甲保险公司在商业三者险限额内赔偿原告尹某交通事故经济损失21943.97元；

五、被告熊某、黄某赔偿原告尹某交通事故经济损失3913.70元；

六、驳回原告尹某的其他诉讼请求。

甲保险公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第五中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条规定：“机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。”《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条规定：“机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。”江某驾驶车辆在第一次事故发生后将车辆停放于高速公路行车道内对自己车辆进行拍照，其虽然难以在短时间内将车辆跨越中间车道转移至应急车道并设置警告标志，但应开启危险报警闪光灯而未开启。因此，江某案涉行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，对第二次事故的发生存在过错。结合各方过错程度及对事故发生作用力大小，认定本次交通事故尹某受到的损失应由夏某承担70%的民事赔偿责任，熊某承担20%的民事赔偿责任，江某承担10%的赔偿责任。

综上，重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一

百六十五条、第一千一百七十九条、第一千二百一十三条,《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条,《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2020年修正)第十三条、第十八条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

一、撤销重庆市巴南区人民法院(2023)渝0113民初8008号民事判决第四、六项;

二、变更重庆市巴南区人民法院(2023)渝0113民初8008号民事判决第一项内容为“甲保险公司于本判决生效后十五日内在交强险和商业三者险限额内赔偿尹某交通事故经济损失135219.41元”;

三、变更重庆市巴南区人民法院(2023)渝0113民初8008号民事判决第二项内容为“丙保险公司于本判决生效后十五日内在交强险限额内赔偿尹某交通事故经济损失12514.51元”;

四、变更重庆市巴南区人民法院(2023)渝0113民初8008号民事判决第三项内容为“乙保险公司于本判决生效后十五日内在交强险限额内赔偿尹某交通事故经济损失125145元”;

五、熊某、黄某于本判决生效后十五日内赔偿尹某交通事故经济损失2123.13元;

六、江某于本判决生效后十五日内赔偿尹某交通事故经济损失6098.77元;

七、驳回尹某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案涉及对一次事故中受到损害的无责车辆对二次事故的发生是否存在过错、应否担责的认定。案涉车辆行驶于高速公路行车道内,一次事故系案涉车辆被右后方导流线方向来车追尾。案涉车辆驾驶人下车查看情况时,其虽不便将车辆转移至应急车道内,但未开启危险报警闪光灯,导致案涉车辆所在车道正后方两车辆追尾,形成二次事故,波及案涉车辆再次受到撞击。本案裁判为一次事故中受到损害的无责车辆如何正确处置、如何防范二次事故给予了指引。

一、一次事故中无责的被追尾车辆仍有义务警示危险，以避免二次事故的发生

按照《中华人民共和国道路交通安全法》（以下简称《道路交通安全法》）第五十二条、第七十三条，以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（以下简称《道路交通安全法实施条例》）第六十条之规定，无论是发生故障的机动车还是交通事故的机动车，只要其位于道路之上就负有危险警示义务，以避免事故的发生，同时《道路交通事故认定书》需载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，作为处理交通事故的证据。据此，在一次事故中依法应当认定为无责的被追尾车辆，即使是《道路交通事故认定书》认定其在二次事故中无责，人民法院仍不能当然认定其在二次事故中无责，而是应当对照法律规定和案件事实进行具体认定。因为只要车辆所在的位置仍然是在道路上，其就负有危险警示义务，没有履行该义务导致二次事故发生的，就具有过错，进而应当承担相应的责任。

二、一次事故中无责的被追尾车辆难以移动和设置警告标志的，应履行最低限度的危险警示义务，即开启危险报警闪光灯

《道路交通安全法》第五十二条对发生故障的车辆如何履行危险警示义务进行了规定，《道路交通安全法实施条例》第六十条又进一步作了细化规定。综合来看，发生故障或者交通事故的车辆应当开启危险报警闪光灯并移动车辆；难以移动的，应开启危险报警闪光灯并在车后相当距离处（50~100米处）设置警告标志。可见，因为道路情况复杂多变，危险警示义务在具体情境下也并非一成不变，其具有显著的层级性。如车辆具备移动条件，则应当在开启危险报警闪光灯的同时移动车辆；如车辆难以移动，则应当在开启危险报警闪光灯的同时在车后相当距离处设置警告标志。但是，在车道拥挤、车流量巨大的情形下，前后车距离不足50~100米的情形较多，发生故障或者交通事故的车辆不仅难以移动，也难以在车后相当距离处设置警告标志。由此，根据前述规定蕴含的规范意旨，在车辆难以移动和设置警告标志时，虽然法律和法规未作具体规定，但车辆驾驶人至少应当开启危险报警闪光灯，此系特定情形下车辆驾

驶人应当履行的最低限度的危险警示义务。未履行该义务导致二次事故的，应当认定其具有过错，承担相应责任。

三、本案一次事故中被追尾车辆对二次事故发生的过错和责任承担分析

本案中，因事故路段为高速公路，后方车辆速度较快，江某在车辆被撞后将其停放于原行车道的行为对后方来车影响直接，且其未第一时间开启危险报警闪光灯的行为也严重影响了后车对前车状态的判断，不能立即判断前车是因异常状态停驶还是缓慢行驶，不易在较远处采取预防措施极大地增加了道路驾驶风险，应认定为对二次事故的发生存在一定过错，进而承担相应的责任。

编写人：重庆市第五中级人民法院 李茜希 陈璐

四、交通事故保险理赔

41

驾驶证过期发生交通事故，保险人可否免赔

——刘某诉某保险公司、陈某机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省阳江市中级人民法院(2023)粤17民终1291号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 刘某

被告(被上诉人): 某保险公司、陈某

【基本案情】

2022年9月，刘某驾驶二轮摩托车在道路上行驶时，与陈某驾驶的小轿车发生碰撞，造成两车损坏和刘某受伤的道路交通事故。事故经交警认定，陈某对事故负有主要过错，刘某负有次要过错。陈某的小轿车在某保险公司购买了交强险及商业三者险，事故发生在保险期间内。陈某的驾驶证在事故发生时已过有效期。刘某因本次交通事故造成的损失共计28139.02元。刘某还请求误工费27536.5元。

【案件焦点】

驾驶证过期驾驶机动车发生交通事故，保险人可否免赔。

【法院裁判要旨】

广东省阳西县人民法院经审理认为：陈某车辆在某保险公司购买了交强险，对未超出交强险责任限额的21390元应由某保险公司在交强险限额内对刘某的损失予以赔偿。对超出交强险责任限额的483.91元，由于陈某系持过期驾驶证驾驶机动车发生本案事故，属于无证驾驶，符合陈某与某保险公司约定的免责情形，某保险公司对刘某的损失在商业三者险内不负赔偿义务，由侵权人陈某予以赔偿。

广东省阳西县人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2020年修正)第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条的规定，判决如下：

- 一、某保险公司在交强险限额内赔偿医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、交通费共计21390元给刘某；
- 二、陈某赔偿医疗费、住院伙食补助费、营养费共计483.81元给刘某；
- 三、驳回刘某的其他诉讼请求。

刘某不服一审判决，提起上诉。广东省阳江市中级人民法院经审理认为：刘某主要是对一审没有支持其误工费及陈某持过期驾驶证驾驶属于无证驾驶，符合商业三者险的免责事由，商业三者险可以免赔提出上诉。一、关于刘某的误工费，虽然刘某已达法定退休年龄，但经审查刘某一、二审提交的证据，可以认定刘某在事故发生前仍通过自己的劳动赚取劳动收入，故应予支持刘某的误工费。经计算，刘某的误工损失为21468元。二、陈某持过期驾驶证驾驶机动车发生本案交通事故，属于无证驾驶，陈某与某保险公司在合同中约定无证驾驶属于保险人的免责事由，且该免责事由保险人已经对陈某履行了特别说明及提示义务，该免责事由已经生效，故

某保险公司在商业三者险范围内对本案损失不承担赔偿责任，应由陈某本人自行承担赔偿责任。

